

Azərbaycan Respublikasının notariat ofislərinə

Məlum olduğu kimi, "Azərbaycan Respublikasında yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə dair 2019-2023-cü illər üçün Dövlət Proqramı"nın Tədbirlər Planının 7.3.7.1-ci yarımbəndinin icrası istiqamətində görülmüş tədbirlərin nəticəsi olaraq, nəqliyyat vasitələrinin utilizasiyası ilə bağlı müvafiq qanunvericilik aktları 2024-cü ilin sentyabr ayından tam şəkildə qüvvəyə minmiş və nəqliyyat vasitələrinin utilizasiyası proqramı fəaliyyətə başlamışdır.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2023-cü il 27 iyul tarixli 2253 nömrəli Fərmanı ilə "Təmiz Şəhər" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti (bundan sonra – Cəmiyyət) nəqliyyat vasitələrinin utilizasiyası üzrə operator təyin edilmiş və qanundan irəli gələn məsələlərin icra edilməsi ona tapşırılmışdır. Bu istiqamətdə görülmən tədbirlər çərçivəsində 2024-cü ilin sentyabr ayında Cəmiyyət tərəfindən utilizatorların reyestri yaradılmaqla ilk utilizator qeydə alınmışdır. Həmin ilin oktyabr ayından etibarən utilizator tərəfindən nəqliyyat vasitələrinin utilizasiyaya qəbuluna başlanılmış və bugünə qədər 250-dən çox nəqliyyat vasitəsi utilizasiyaya verilmişdir.

"Tullantılar haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 14-7-ci maddəsinin birinci hissəsinin ikinci abzasına əsasən, nəqliyyat vasitəsi utilizasiyaya onun sahibi və ya sərəncam vermək hüququ olan digər şəxs tərəfindən verilir. Həmçinin həmin maddənin üçüncü hissəsinin üçüncü abzasına əsasən, nəqliyyat vasitəsi utilizasiyaya digər şəxs tərəfindən verildikdə utilizator ərizəçidən sərəncam vermə hüququnu təsdiq edən etibarnamə tələb edir.

Lakin bir sıra hallarda notariuslar tərəfindən bu məqsədlə verilən etibarnamələrdə sərəncam vermə hüququ dəqiq qeyd edilmir.

Bununla əlaqədar Sizə tapşırılır ki, utilizasiyaya verilən nəqliyyat vasitələri ilə bağlı etibarnamələrin tərtib olunması zamanı "sərəncam vermə" hüququ dəqiq göstərilsin.

Məsələ nəzarətdə saxlanılır.

**Notariat, qeydiyyat və reyestr
baş idarəsinin rəisi**

Elşad Məmmədli

Qurumun adı: Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi

İmzalanma tarixi: 19.06.2025

Sənədin nömrəsi: 3-16/1-4-17399/2025

İmzalayan şəxs(lər): ELŞAD MƏMMƏDLİ ELDAR OĞLU - Rəis

[Həqiqiliyin yoxlaması linki](#)

Qeyd: "Elektron imza və elektron sənəd haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununun 3-cü maddəsinə əsasən elektron imza əl imzası ilə bərabər hüquqi qüvvəyə malikdir. Elektron imza şəxsin kağız daşıyıcısı üzərindəki möhürle təsdiq edilmiş əl imzasına bərabər tutulur.

